

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5497/2534

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจนธนาพานิช
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
นาย จตุพล ชวนะ ปัญญา

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 254

พ.ร.บ.องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 มาตรา

การที่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอายัดสิทธิการเช่าโทรศัพท์พิพาทของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานั้น ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเมื่อจำเลยเป็นผู้เช่าโทรศัพท์ของผู้ร้อง การที่จะให้ใครเช่าโทรศัพท์จึงเป็นสิทธิของผู้ร้องสิทธิดังกล่าวของจำเลยจะมีอยู่หรือสิ้นไปย่อมเป็นไปตามสัญญาเช่าและกฎระเบียบของผู้ร้องตามพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 เมื่อจำเลยไม่ได้ชำระค่าเช่าโทรศัพท์รายพิพาทให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องเคยมีหนังสือเตือนให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างแต่จำเลยไม่ชำระ ผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญาเช่าและมีหนังสือแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบว่าได้เลิกสัญญาเช่าโทรศัพท์รายพิพาทกับจำเลยแล้ว สิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทที่จำเลยเคยมีสิทธิอยู่จึงหมดไป การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทภายหลังจากที่ผู้ร้องบอกเลิกสัญญาเช่ากับจำเลยแล้ว ย่อมไม่มีผลตามกฎหมายที่จะบังคับให้ผู้ร้องโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทให้แก่ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดได้ คำสั่งอายัดของศาลไม่มีผลคุ้มครองห้ามผู้ร้องบอกเลิกสัญญาเช่าโทรศัพท์รายพิพาทกับจำเลย

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ค่าซื้อสินค้าแก่โจทก์ และยื่นคำร้องในกรณีฉุกเฉินอ้างว่าจำเลยกำลังขนย้ายทรัพย์สิน ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยึดอายัดสิทธิการเข้าโทรศัพท์หมายเลข 2894685 ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นให้อายัดสิทธิการเข้าโทรศัพท์ดังกล่าวตามคำขอของโจทก์และออกหมายอายัดชั่วคราวถึงจำเลยและผู้ร้อง ลงวันที่ 3 เมษายน 2528 จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียว โดยพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2528 ศาลชั้นต้นออกคำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาดำเนินการตามคำขอของโจทก์

วันที่ 6 สิงหาคม 2528 ศาลชั้นต้นได้รับหนังสือของผู้ร้องลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2528 ว่า ผู้ร้องได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าโทรศัพท์หมายเลข 2894685 แล้ว ปรากฏว่าปัจจุบันเลขหมายดังกล่าวยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงนิติกรรมใด ๆ หนึ่ง ในการนี้มีค่าเช่าค้างถึงเดือนมิถุนายน 2528 เป็นเงิน 3,146 บาท และอยู่ในระหว่างการรื้อถอนเนื่องจากค้างค่าเช่า โดยผู้ร้องได้แจ้งเลิกสัญญาเช่าตามหนังสือลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528

วันที่ 27 กันยายน 2528 ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์

วันที่ 20 มกราคม 2530 โจทก์ยื่นคำร้องว่านายสาธิต สิงห์โตทอง ซื้อสิทธิการเข้าโทรศัพท์รายนี้ได้จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาลชั้นต้นในราคา 8,500 บาท แม้จำเลยติดค้างค่าเช่ารายเดือน ผู้ร้องก็ชอบที่จะเอาชำระจากเงินที่ผู้ซื้อสิทธิการเช่าชำระได้ การที่ผู้ร้องบอกเลิกการเข้าโทรศัพท์กับจำเลยภายหลังที่ได้อายัดสิทธิดังกล่าวชั่วคราวแล้ว เป็นเหตุให้เสื่อมเสียสิทธิของโจทก์ซึ่ง

เป็นบุคคลภายนอก เพราะหากไม่มีการอายัดสิทธิการเช่าดังกล่าวผู้ร้องคงไม่บอกเลิก
การเช่ากับจำเลย ผู้ร้องไม่เคยโต้แย้งการขายทอดตลาดเท่ากับรับให้มีการขายทอด
ตลาดไปได้ การขายทอดตลาดสมบูรณ์ขอให้คำสั่งให้ผู้ร้องโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์
รายนี้ให้นายสาธิต สิงห์โตทอง ผู้ซื้อต่อไป

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องดังกล่าวว่า กรณีตามคำร้องเป็นเรื่องที่โจทก์ต้องว่ากล่าวใน
ชั้นบังคับคดี ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นไต่สวน
คำร้องของโจทก์ แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

ผู้ร้องยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยค้างชำระค่าเช่าบริการโทรศัพท์ผู้ร้องมีหนังสือ
เตือนแล้วจำเลยไม่ชำระ ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งเลิกสัญญาไปยังจำเลยเมื่อวันที่ 19 (ที่
ถูก 29) กรกฎาคม 2528 และแจ้งมายังศาลทราบแล้ว ก่อนการขายทอดตลาด ผู้ร้อง
ปฏิบัติตามระเบียบผู้ร้อง ผู้ร้องไม่ทราบการขายทอดตลาด การโอนสิทธิการเช่า
โทรศัพท์ไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของผู้ร้อง ขอให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า โจทก์ขอให้ผู้ร้องโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทให้แก่ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดได้หรือไม่ เห็นว่า คดีนี้แม้ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอายัดสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาก็ตามแต่คำสั่งห้ามชั่วคราวของศาลมิให้ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์รายพิพาทนั้นเป็นวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาเพื่อคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ให้ได้รับผลตามคำพิพากษาโดยบริบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง การที่ศาลแจ้งคำสั่งอายัดให้ผู้ร้องทราบก็เพื่อมิให้รับหรือยอมให้มีการทำนิติกรรมใด ๆ ที่จำเลยจะลักลอบกระทำโดยไม่สุจริตเกี่ยวกับสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาท จำเลยเป็นผู้เช่าโทรศัพท์ของผู้ร้องการที่จะให้ใครเช่าโทรศัพท์นั้นเป็นสิทธิของผู้ร้อง จำเลยเพียงได้สิทธิการเช่าโทรศัพท์นั้นมาเพราะผู้ร้องให้เช่าเท่านั้น สิทธิดังกล่าวของจำเลยจะมีอยู่หรือสิ้นไปย่อมเป็นไปตามสัญญาเช่าและกฎระเบียบของผู้ร้องซึ่งกำหนดขึ้นโดยชอบตามกฎหมายที่ผู้ร้องต้องถือปฏิบัติ คือพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 เมื่อปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ชำระค่าเช่าโทรศัพท์รายพิพาทให้แก่ผู้ร้องตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2527 เรื่อยมาผู้ร้องเคยมีหนังสือเตือนให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างภายใน 30 วันแต่จำเลยไม่ชำระ ผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญาเช่าโทรศัพท์รายพิพาทกับจำเลยตามระเบียบของผู้ร้องโดยหนังสือลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 และมีหนังสือแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2528 ว่า ได้เลิกสัญญาเช่าโทรศัพท์รายพิพาทกับจำเลยแล้ว โทรศัพท์รายพิพาทเป็นของผู้ร้อง เมื่อจำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าแก่ผู้ร้องจนผู้ร้องได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับจำเลยเช่นนี้ สิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทที่จำเลยเคยมีสิทธิอยู่จึงหมดไปเพราะการเลิกสัญญาดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทภายหลังจากที่ผู้ร้องบอกเลิกสัญญาเช่ากับจำเลยแล้วย่อมไม่มีผลตามกฎหมายที่จะบังคับให้ผู้ร้องโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทให้แก่ผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดได้คำสั่งอายัดของศาลไม่มีผล

คุ้มครองห้ามผู้ร้องบอกเลิกสัญญาการเช่าโทรศัพท์รายพิพาทกับจำเลยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>